三水乐平佛山市兴涛美铝业有限公司“11·2”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月9日，三水区应急管理局接到何**的相关信访事宜，核实到该事故信息：2024年11月2日，乐平镇佛山市兴涛美铝业有限公司发生一起机械伤害事故，造成工人何**受伤。经司法鉴定，何**受伤构成重伤二级。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“11·2”事故是一起因企业落实主体责任不到位、人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

佛山市兴涛美铝业有限公司（下称“兴涛美公司”），统一社会信用代码：9144****45，类型：有限责任公司（自然人投资

或控股），注册资本：人民币壹仟壹佰万元，成立日期：2006年10月25日，法定代表人：潘**，住所：佛山市三水中心科技工业区范湖管地2号（F1）、（F2）、（F3），经营范围：生产、加工、销售:铝合金型材,金属制品,五金制品,铝合金门窗及其配件,装饰材料;销售:铝锭,铝棒;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司主要负责人李**，全面负责公司的生产、安全工作，承担全面领导责任。

（二）涉事人员情况

何**，男，汉族，1981年6月出生，广东省翁源县人，职务：挤压车间A班开机手，日常负责操作挤压机。

陆**，男，汉族，1972年5月出生，广西钟山县人，职务：挤压车间A班班长，日常负责跟进挤压车间A班的生产作业。

二、事故调查情况

（一）事故发生经过

2024年11月2日3时10分左右，何**在操作挤压机生产铝型材（编号为：HBC01型材产品），由于型材HBC01产品结构偏细，导致牵引机正常完成达到设定长度时打开夹具后，型材产品出现卡住停留在牵引机运行轨道上的情形,陆**因此指挥何**停机处理。处理过程如下：

3时10分52秒，何**按停牵引机紧急停止按钮后，跨过机台步行至牵引机A车停止位置处理掉落的型材,陆**则离开机台

到电脑旁进行磅料工作。

3 时 12 分 06 秒，何**第一次处理完牵引机掉落的型材后步行往回。

3 时 12 分 13 秒至 3 时 12 分 22 秒期间，何**第二次进入牵引机运行轨道处理掉落的型材，陆**回到挤压机控制台观察何**处理掉落的型材产品。

3 时 12 分 23 秒，何**处理完掉落的型材离开牵引机运行轨道步行返回挤压机控制台，陆**见到何**已离开牵引机，于是在 3 时 12 分 28 秒启动牵引机 A 车。

此时，何**第三次进入牵引机运行区域处理卡料，未注意到正在运行的牵引机 A 车，不慎被牵引机 A 车夹伤左手臂。陆**发现后，马上停机，并呼唤人员开展救援工作。

（二）事故现场勘察情况

事发位置位于兴涛美公司挤压车间，车间门口向北，车间西侧和东侧各设置有一条生产线，西侧为 A 机 800T 生产线，东侧为 B 机 800T 生产线，夹伤何**的设备为 A 机生产线上的牵引机 A 车，具体位置是 A 机 800T 机器的中部，事故现场图片如下：



图 1 佛山市兴涛美铝业有限公司挤压车间西侧A机800T生产线全貌



图 2 事故发生前，陆**在该操作台启动牵引机A车



图 3 涉事的牵引机 A 车，何**被该牵引机夹伤

（三）人员伤亡和直接经济损失

“11·2”机械伤害事故造成 1 人（何**）受伤，2025 年 5 月 28 日广东弘正司法鉴定所出具伤情鉴定意见书，何**左手臂中远端毁损性离断伤构成重伤二级。本次事故造成的直接经济损失，因赔偿事宜尚未达成一致意见，未做统计。

（四）对事故企业的调查情况

经对兴涛美公司主要负责人李**、行政经理仇**、挤压车间主任蒙**、副主任周**、挤压车间 B 班班长唐**、A 班员工李**、陆**等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，认定相关情况如

下：

兴涛美公司建立了安全生产组织架构和全员安全生产责任制，制定了安全生产教育培训计划，并开展了事故隐患排查治理工作。经查，兴涛美公司虽制定了《挤压机操作规程》、《挤压车间工艺操作流程》等制度，并建立了全员安全生产责任制，但未针对卡料处理作业制定专门的安全操作规程，全员安全生产责任制也未根据各岗位特点进行细化，缺乏针对性和可操作性；在隐患排查方面，公司对“人员未回到安全位置就启动牵引机”的违章行为知情，但未识别到该行为存在的安全风险，也未采取有效措施予以纠正。

综上，兴涛美公司存在以下不足：**一是**安全生产操作规程不健全，未针对日常卡料处理作业行为制定安全操作规程；**二是**隐患排查治理不到位，未有效消除挤压车间“人员未回到安全位置就启动牵引机”的安全隐患。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

1.现场应急处置情况

事故发生时，陆**发现何**的手臂被机器夹伤流血，立即停机推开机器，呼叫其他员工一起用布条帮何**止血，车间带班主任周**到现场了解情况后向公司主要负责人李**汇报了事故情况，并安排人员将何**抬出车间，经考虑事发时间和伤者受伤情况，兴涛美公司自行安排车辆将何**送往就近的岭越医院进行治

疗。

2.事故信息报告情况

李**于事发当日上午赶到岭越医院了解情况，见何**意识清醒，沟通顺畅，手部能活动，认为该事故属于一般工伤事故，故未将事故情况通报至政府相关部门。兴涛美公司在2024年11月12日向人社部门提交了相关材料申请工伤认定。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后兴涛美公司立即安排公司车辆将何**送往就近的佛山三水岭越医院进行救治，何**分别于2024年11月2日、11月28日、12月12日接受手术，并于2025年1月2日出院，出院记录显示伤者一般情况良好，生命体征平稳，心肺腹无异常。出院后，何**自2025年2月7日至今一直在佛山市第五人民医院接受康复治疗。兴涛美公司承担了事故发生后的手术及康复治疗所需的费用，并核发相应工资，期间双方在人身损害赔偿金额方面未能达成一致意见。

（三）事故应急处置评估

经过事故应急处置复盘评估分析，事故发生后，兴涛美公司立即启动了现场应急救援程序，包括拨打120急救电话等，并依程序为员工申请了工伤认定。在伤者送医及后续治疗过程中，公司积极配合，保障伤者得到及时救治。基于伤者伤及左手，术前意识清醒、沟通顺畅，术后手部能够活动，公司判断伤情不重，未达到重伤等级，因此未将事故信息报送至政府相关部门。

（四）关于事故信息报告行为的认定

1.兴涛美公司

经综合考量，兴涛美公司在事故发生后未报告事故信息的行为不构成漏报、瞒报。重伤认定具有专业性，事发时难以准确判断；公司主要负责人在事发当日基于手术后伤者意识清醒、手部可活动等客观情况，判断未达到重伤标准；且事发后企业积极救治伤者、承担医疗及康复费用、申请工伤认定，说明未隐匿事故，主观上不存在瞒报或漏报的故意；2025 年 6 月 16 日，何**到乐平应急办反映情况，兴涛美公司收到乐平应急办通知后将事故信息向乐平应急办做出书面报告。

2.乐平镇应急办

经调查，2025 年 6 月 16 日，乐平镇应急办接到何**反映后，了解到该事故，并且公安部门已对涉事相关人员进行了刑事立案。因案件尚在司法程序中，案件性质尚待司法机关最终认定，乐平镇应急办暂未作为生产安全事故上报，先行等待司法机关处理结果，并要求公司提交了书面报告，同时指引何**进行伤残鉴定。结合何**的反映情况，乐平镇应急办对兴涛美公司开展了执法检查，对兴涛美公司的违法行为进行立案调查。

2026 年 1 月 15 日，乐平镇应急办收悉法院判决书后，召集相关部门、兴涛美公司及何**等人协调赔偿。协调中，双方除工伤赔偿外，对人身损害赔偿金无法达成一致意见。另外，何**正处于康复治疗中，还未能进行伤残鉴定。

综上，乐平镇应急办认为何**需要进行伤残鉴定，得出结果后，才能依据鉴定结果判断伤情是否达到生产安全事故等级判定标准。在此期间，因伤者一直在进行康复治疗，根据相关规定，伤残鉴定需要原发性损伤及其相关并发症治疗终结，或临床治疗效果稳定才能进行，伤残鉴定结果暂未有出具，因此未将该事故上报至区应急管理局，存在工作疏忽。鉴于乐平镇应急办因对有关事实和依据的理解认识不一致致使行为偏差，主观上无故意，且积极组织赔偿调解，指导伤者进行伤残鉴定，由三水区应急管理局对乐平镇应急办进行谈话提醒，责令落实事故信息报送各项工作要求。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问认定本次事故的原因。

直接原因：陆**在未确认何**已完全离开牵引机运行轨道、也未与其沟通确认的情况下，启动牵引机；何**在未通知班长、也未确认牵引机状态的情况下，再次进入牵引机运行轨道处理卡料。双方均未进行作业前的安全确认与沟通程序，导致何**被牵引机夹伤左手臂。

间接原因：一是兴涛美公司未针对卡料处理流程制定安全操作规程，未规范指引员工作业；**二是**隐患排查治理不到位，挤压车间存在“人员未回到安全位置就启动牵引机”的违章行为。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市兴涛美铝业有限公司“11·2”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）陆**

作为涉事班组的班长，安全意识淡薄，启动牵引机前后未与何**进行沟通确认，导致事故发生，对事故负有责任，司法机关已依法追究其过失致人重伤罪。

（二）何**

作为涉事班组的开机手，安全意识淡薄，离开牵引机运行轨道再次返回后，未与陆**沟通确认，导致事故发生，对事故负有责任，建议由兴涛美公司依据公司内部合法有效的规章制度对其进行处理。

（三）佛山市兴涛美铝业有限公司

安全生产主体责任落实不到位，未制定卡料处理作业的安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项[1]的规定；未采取有效措施消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

条第一款第（一）项[3]的规定对其进行处理。

（四）佛山市兴涛美铝业有限公司主要负责人李**

作为公司主要负责人，安全生产管理工作履职不到位，未针对公司员工处理卡料的工作制定安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[4]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

佛山市兴涛美铝业有限公司“11·2”机械伤害事故是一起因企业安全生产规章制度不健全、隐患排查治理不到位、从业人员安全风险意识淡薄而导致的生产安全事故。相关行业企业及从业人员必须深刻吸取教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，切实采取有效措施，坚决防止同类事故再次发生。

（一）事故发生单位要认真落实整改

该起事故发生前3分钟内，牵引机连续发生三次掉落型材的故障，兴涛美公司要深刻吸取事故的教训，牢固树立安全发展理念，切实贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

严格落实企业安全生产主体责任，坚定不移抓好各项生产安全政策措施的落实，全面提高企业的生产安全管理水平，切实加强生产安全管理工作。

一要确保设备本质安全。对所有挤压生产线、牵引机及其他机械设备进行全面安全检查，对电气联锁、紧急停止装置、防护罩等安全设施的有效性进行检查，重点排查型材反复掉落原因，并落实整改措施，确保生产安全。

二要严格规范作业程序。完善公司安全生产规章制度和操作规程、完善全员安全生产责任制，特别是要对《挤压机安全操作规程》《牵引机安全操作规程》和《设备检修维护管理制度》进行修订完善，明确规定任何故障处理必须严格执行“停机、断电、挂牌、上锁”程序，严禁带电、带压作业。推行作业票证管理制度，高风险作业需经审批并有专人监护。

三要落实好安全教育培训。加强作业人员的管理，及时消除安全隐患、纠正作业人员的不安全行为。同时，要加强《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规的学习培训，准确掌握事故报告程序，落实好事故信息紧急报送机制，避免因误判而再次发生未依法报告的情形。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

乐平镇政府对佛山市兴涛美铝业有限公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促佛山市兴涛美铝业有限公司落实吸取事故教训“三个必

须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（三）加强统筹协调，压紧压实责任

乐平镇政府要组织相关行业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识。落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对辖区内有关企业等开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。